

PROYECTO EMPRESARIAL UD 9

María del Rosario González Ortiz - Álvaro Jiménez Muñoz

ÍNDICE

Forma jurídica.....	2
Trámites de constitución y puesta en marcha.....	3
Impuestos aplicables y modalidades a seguir.....	5

Forma jurídica

De entre todas las posibles formas jurídicas, la más adecuada para este proyecto sería la Sociedad Limitada (SL), ya que en un negocio digital como este, iniciado por 2 personas, que gestiona pagos en línea, acuerdos de proveedores de claves, que posee una plataforma tecnológica propia y un volumen de usuarios potencialmente alto, esta estructura encaja mejor que otras alternativas. En este sentido, la SL ofrece un equilibrio sólido entre protección legal, profesionalidad y capacidad de crecimiento sin tener que entrar en demasiadas complejidades.

Uno de los motivos principales por los que la elegimos es la responsabilidad limitada. Ya que los socios solo responderían con el capital aportado, no con patrimonio personal. En un sector donde es probable que aparezcan problemas, por diferentes motivos, como por ejemplo, problemas de licencias, claves defectuosas, reclamaciones por parte de los clientes o incidencias en los pagos en línea, es un punto crucial, permitiendo operar con mayor tranquilidad y reduciendo riesgos innecesarios, especialmente si la empresa empezase a escalar e incorporase más miembros.

Otro aspecto importante es la imagen profesional. Una tienda de claves en línea como lo sería esta necesita transmitir confianza y seriedad, o de lo contrario, ningún usuario se atrevería a introducir su número de tarjeta o su cuenta de PayPal. Una SL aporta esa credibilidad desde el primer día, además de facilitar que proveedores internacionales estén dispuestos a colaborar. Adicionalmente, en este sector los usuarios valoran bastante el tratar con empresas formalizadas, en vez de con figuras individuales dudosas.

La SL también destaca por su capacidad para crecer. En caso de funcionar bien el proyecto, sería normal querer buscar ampliar el equipo, atrayendo a nuevos socios o incluso inversiones, y mejorar los servicios ofrecidos. Para esta labor, la SL resulta bastante conveniente, puesto que su propia estructura facilita la repartición de participaciones, la integración de nuevos socios o la organización de decisiones internas sin necesidad de tener que reconstruir la empresa o entrar en problemas grandes.

En cuanto a la fiscalidad, aunque la SL exige más obligaciones formales, como podría ser una contabilidad más estricta o una serie de libros concretos, el tipo fijo del impuesto de Sociedades es más estable a medio y largo plazo. En lugar de tener que tributar por tramos como un autónomo, operaríamos con un sistema más predecible, especialmente para un negocio capaz de mover grandes cantidades en caso de funcionar correctamente.

Como contrapartida, un SL implica una serie de costes iniciales, como por ejemplo la escritura pública, el registro o la gestoría. También ofrece menos flexibilidad para tomar decisiones rápidas, ya que ciertos cambios pueden requerir lentos trámites formales. Aun así, todas estas desventajas y más son asumibles para un proyecto como este que necesita orden y estructura desde el inicio, y es especialmente al compararse con todas las ventajas.

Por otro lado, esta forma jurídica encajaría mejor con el entorno tecnológico. La gran mayoría de plataformas digitales similares operan como SLs. Lo que supone ventajas en temas como la relación con bancos, proveedores, servicios de servidores, entre otros.

Trámites de constitución y puesta en marcha

Para poner en marcha la empresa bajo la forma jurídica elegida, la SL, será necesario realizar una serie de trámites obligatorios que permitan dejar la empresa legalmente registrada y operacional, con la documentación exigida por la ley. La mayoría de estos trámites pueden realizarse de forma telemática, sin embargo unos cuantos requiere presencia física.

Trámites concretos ordenados:

Certificación negativa de nombre social: El primer paso sería solicitar la certificación negativa de denominación social al Registro Mercantil Central, para comprobar que el nombre que hemos elegido (GameSage), no ha sido ya registrado. Se solicitaría telemáticamente y la certificación tiene un coste reducido regulado por arancel, que rondaría entorno a los 12-18€, dependiendo de la gestión o de si se solicita búsqueda adicional. La certificación tiene una validez limitada, de 3 meses normalmente.

Aportación de capital social: Una vez reservado el nombre, habría que ingresar el capital social en una cuenta bancaria a nombre de la sociedad en constitución. Legalmente el capital mínimo para constituir una SL es de 1€, pero pueden existir obligaciones adicionales, como destinar parte de beneficios a reservas hasta alcanzar 3000€ si el capital es inferior. Lo óptimo sería aportar una cantidad inicial mayor, para dar solvencia inicial. Entonces, el banco emitiría un certificado del ingreso necesario para el notario. Este trámite puede hacerse en cualquier entidad (presencial o no, según banco), y normalmente no tiene coste.

Redacción de los estatutos sociales: Se tendrían que redactar estatutos que recogiesen el objeto social, aportaciones, reglas entre socios y la forma de administración. Se pueden usar estatutos tipo o redactarlos internamente y llevarlos a una notaría.

Escritura pública de constitución: Lo siguiente sería llevar la escritura de constitución a firmar ante un notario. Se trata de un trámite presencial, con los socios, y la notaría se encargaría de tramitar la inscripción. Un ejemplo de notaría a la que podríamos acudir en Málaga centro, sería [Notaría García-Martino](#) en la calle Marqués de Larios 4. Los precios varían en función de la complejidad y la extensión de la escritura, pero generalmente están en torno a los 200-600€, dependiendo también de la notaria.

Inscripción en el Registro Mercantil provincial: Después de la escritura, habría que inscribir la sociedad en el Registro Mercantil provincial, para obtener la plena existencia jurídica. El [Registro Mercantil Provincial de Málaga](#) tiene sede en Calle Cerrojo nº17. Las tasas de registro son aranceladas y varían según el expediente, pero generalmente rondan los 100-300€, aunque dependen de las tarifas aplicadas y de la extensión de la escritura. Toda esta documentación es habitualmente remitida de forma telemática directamente desde la notaría hasta el Registro.

Solicitud del NIF provisional: Con la escritura, se solicitaría el NIF provisional y se realizaría el alta censal mediante el [Modelo 036/037](#) en la Agencia Tributaria. En Málaga la [Delegación de la AEAT](#) esta en la avenida de Andalucía nº2. Los trámites se pueden realizar telemáticamente con certificado digital o de forma presencial. El trámite no tiene coste.

Alta censal y declaración de actividad: En el modelo 036, se comunica el epígrafe y las obligaciones fiscales. Se presenta telemáticamente con certificado digital, o presencialmente. No tiene un coste directo.

Obtención del NIF definitivo: Tras la inscripción en el Registro Mercantil y la confirmación por parte de Hacienda, se obtiene el NIF definitivo. El procedimiento se completa normalmente por vía telemática y no tiene coste.

Impuesto de actividades económicas: La declaración del epígrafe del IAE (el impuesto de actividades económicas) se realiza dentro del 036 y las empresas con una facturación inferior a 1 000 000€, como sería nuestro caso, están exentas de pago, pero aún así se debe indicar el epígrafe correspondiente (comercio por correspondencia/internet).

Afiliación y trámites en la Seguridad Social: La empresa la fundaríamos siendo ambos socios fundadores, actuando como administradores mancomunados, es decir, ambos nos encargaremos de hacer gestiones administrativas y para tomar decisiones debemos estar ambos de acuerdo, y debido a esta forma de organizarnos, a la hora de cobrar sueldos por nuestro trabajo en la empresa, tendríamos que darnos de alta como autónomos societarios, no como empleados normales, en la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), lo que implicaría tener que pagar cada uno nuestras propias cuotas mensuales y cumplir obligaciones de cotización. Las gestiones se podrían realizar de manera telemática mediante los sistemas de la SS ([RED](#) o [Import@ss](#)), o presencialmente en oficinas provinciales, como la situada en la [Av. Juan Sebastián Elcano, 177](#) en Málaga. No supone un coste inicial, pero sí implica cumplir con las obligaciones de cotización según remuneración percibida. En caso de contratar personal o incorporar nuevos socios, se deberán realizar también sus correspondientes altas en la Seguridad Social como trabajadores.

Obtención del certificado digital de la empresa: Se tendría que obtener, ya que es necesario para operar con la Administración por vía telemática. Se solicita en la web de la [FNMT](#) y la identificación final se hace en un punto de registro (oficina de la Agencia Tributaria en Málaga), sin coste.

Impuestos aplicables y modalidades a seguir

Impuesto	Modalidad tributaria	Justificación
Impuesto sobre sociedades	Tipo general del 25%	Porque es el tipo estándar para cualquier sociedad mercantil, es decir, toda sociedad limitada tributa obligatoriamente por el impuesto sobre sociedades.
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP)	Operaciones societarias	Porque grava ciertos actos relacionados con la vida de una sociedad (la constitución de una empresa, las ampliaciones de capital, las aportaciones de socios o la disolución). Tras la reforma introducida por la ley Ley 4/2008, no tenemos que pagar este impuesto, aunque sí debemos presentar el modelo correspondiente para dejar constancia de que la operación concreta está exenta.
Impuesto sobre operaciones intracomunitarias (ROI/VIES)	Alta en el ROI para operar intracomunitariamente	Es necesario estar inscrito en el Registro de Operadores Intracomunitarios para poder hacer compras y ventas de claves digitales dentro de la UE sin pagar IVA.
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)	Alta, pero exentos de pago	Porque toda empresa debe darse de alta en el IAE, pero las sociedades no pagan hasta facturar más de un millón de euros anuales.
Retenciones del IRPF	Retenciones obligatorias	Porque se deben aplicar las retenciones obligatoriamente para las nóminas de los empleados y para profesionales externos (asesores, marketing...).
IVA	Régimen general de IVA (21% España)	Porque las empresas que venden bienes digitales están obligadas a estar en el régimen general.